Análisis de la Sentencia T-943 de 2004

1. Identificación de la providencia

La sentencia corresponde al expediente T-861330 y fue proferida el 30 de septiembre de 2004 por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. El magistrado ponente fue Álvaro Tafur Galvis, y la Sala la completaban Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería.

2. Partes y vinculados

La tutela la presentó Elizabeth García en nombre de su hijo, Juan Felipe Llanos García, nacido el 31 de enero de 1999. La demandada fue la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá.

Durante el trámite aparecen otros actores, aunque ninguno como parte en sentido estricto. El rector del Colegio Distrital Carlos Arango Vélez certificó, a petición de la Corte, que el niño ya estaba matriculado allí. Martha Osorio, madre comunitaria del Jardín Infantil "El Paraíso del Saber" (ICBF), donde el niño había estudiado, dejó constancia de que había alcanzado los logros necesarios para pasar al siguiente nivel. También figura el CADEL de la localidad 8.ª, la oficina local de la Secretaría que se encargaba de estos trámites en la zona.

3. Hechos del caso

La madre pidió un cupo en grado cero (transición) en un colegio distrital cerca de su casa. La Secretaría se lo negó porque, según el cronograma de admisiones, el niño debía tener cinco años cumplidos al 26 de enero de 2004, y él los cumplía el 31 de enero. La diferencia era de apenas cinco días. Ella consideró que esa negativa vulneraba los derechos de su hijo a la educación, a la igualdad y al debido proceso, y acudió a la tutela.

El proceso no fue sencillo. Al principio el Tribunal Superior de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado por falta de competencia: según las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, una tutela contra una entidad distrital no le correspondía a un tribunal. El expediente se reasignó y el 26 de diciembre de 2003 el Juzgado 60 Penal Municipal de Descongestión le dio la razón a la madre y ordenó asignar el cupo. Llama la atención que este fallo sea anterior a la fecha de corte. Eso indica que la Secretaría aplicó el requisito de edad por anticipado, al proyectar la edad que tendría el niño en esa fecha.

La Secretaría impugnó. Su argumento fue que la educación es un servicio público reglamentado y que solo se había limitado a aplicar los criterios, procedimientos y fechas fijados por el Distrito. El 6 de febrero de 2004, el Juzgado 17 Civil del Circuito revocó el fallo. Con base en el artículo 67 de la Constitución y en la Resolución 2843 de 2002, consideró que darle el cupo al niño significaba desplazar a otros que sí cumplían la edad a tiempo.

Cuando el caso llegó a la Corte, esta pidió pruebas y encontró que, mientras tanto, el niño ya había sido matriculado y estaba cursando preescolar en 2004.

4. Problema jurídico

¿Vulneró la Secretaría de Educación de Bogotá los derechos a la educación, a la igualdad y al debido proceso de un niño al negarle un cupo en grado cero porque le faltaban cinco días para cumplir la edad exigida en la fecha de corte?

5. Fundamentos jurídicos

Normas aplicables. La Corte se apoya en los artículos 13, 16, 44, 67, 70 y 366 de la Constitución. También acude al bloque de constitucionalidad, en concreto a la Ley 12 de 1991, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, y a la Ley 74 de 1968, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el plano legal y reglamentario cita la Ley 115 de 1994 (arts. 1 y 4), la Ley 715 de 2001 (art. 6, num. 1), el Decreto 1860 de 1994 (art. 8), el Decreto 2591 de 1991 (arts. 35 y 36) y la Resolución 2487 de 2003 de la Secretaría de Educación, que era la que fijaba las reglas de matrícula para 2004.

Precedentes. Sobre la educación como derecho fundamental de los niños, la Corte cita las sentencias T-402/92, T-429/92, T-450/92, T-534/97, T-672/98, T-513/99, T-1225/00, T-170/03, T-055/04 y T-194/04. Sobre igualdad de oportunidades, la T-002/92 y la T-323/94. Sobre permanencia en el sistema educativo, la T-118/93. Y sobre el hecho superado, una línea amplia que va de la T-01/96 a la T-1314/01.

Razonamiento de la Corte. El punto de partida es que la educación tiene dos caras. Es un derecho fundamental, con especial peso cuando se trata de niños por el artículo 44, y es también un servicio público con función social. Por eso es legítimo que el Distrito organice cronogramas, cupos y rangos de edad. Sin eso no habría manera de planear ni de garantizar calidad, y en principio el juez de tutela no tiene por qué meterse.

La Corte reconoce además que aceptar automáticamente a todo niño que cumpla la edad unos días después del corte podría perjudicar a quienes sí cumplieron a tiempo y desbordar la capacidad de los colegios. Pero no se queda ahí. Dice que la regla no puede aplicarse de forma mecánica y que el juez debe mirar cada caso con cinco criterios:

1 La situación socioeconómica de la familia.

2 Qué tan cerca estaba el niño de cumplir la edad.

3 El daño que le causaría interrumpir su proceso de formación.

4 El impacto real sobre la capacidad física y administrativa del colegio.

5 Si se afectan o no los derechos de otros niños.

En el caso de Juan Felipe, todos esos criterios apuntaban en la misma dirección. Su familia era de escasos recursos y le faltaban unos pocos días para cumplir los cinco años. Cortar su paso del hogar comunitario al colegio rompía su continuidad educativa. Y la Secretaría nunca probó que el cupo generara sobrecupo o dejara a otro niño por fuera.

Aun así, como el niño ya estaba estudiando en el Colegio Carlos Arango Vélez, la vulneración había desaparecido y la Corte declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

6. Intervenciones

No hubo intervenciones del Ministerio Público, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital ni de otros organismos de control. Lo que aportaron el rector del colegio y la madre comunitaria fueron pruebas pedidas por la Corte, no intervenciones como terceros interesados.

7. Decisión

La Sala resolvió tres cosas. Primero, levantó la suspensión de términos. Segundo, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y, solo por esa razón, confirmó el fallo del Juzgado 17 Civil del Circuito del 6 de febrero de 2004. Esa confirmación no significa que la Corte comparta el argumento del juez de segunda instancia sobre el desplazamiento de otros niños; de hecho, su análisis va en sentido contrario. Tercero, ordenó librar las comunicaciones del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

8. Salvamento de voto

No hubo salvamentos ni aclaraciones de voto. La decisión fue unánime.

Observaciones críticas

Hay varias cosas del fallo que vale la pena señalar. La primera es un problema de lenguaje. En la parte resolutiva la Corte habla, correctamente, de carencia actual de objeto, pero en la parte motiva dice en algunos apartes que la tutela es "improcedente". Son figuras distintas y mezclarlas genera confusión.

La segunda es un descuido con las cifras. En los hechos se habla de cinco días entre el 26 y el 31 de enero, y más adelante, en el análisis del caso, aparecen cuatro. No cambia el resultado, pero es una imprecisión.

La tercera tiene que ver con la norma aplicable. El juez de segunda instancia se basó en la Resolución 2843 de 2002, cuando la que regía las matrículas de 2004 era la 2487 de 2003. La Corte corrige ese error.

Por último, me parece que la Corte se quedó corta. Después de concluir que todos los criterios favorecían al niño, se limitó a declarar el hecho superado y no le hizo ninguna advertencia a la Secretaría para que no repitiera esa conducta con otros niños en la misma situación. La sentencia deja una regla valiosa, la de los cinco criterios, pero en este caso concreto no tuvo ningún efecto práctico frente a la entidad.